Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0823861-71.2020.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Murilo Koritiaki Ribeiro
Réu: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central

Vistos, etc.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral* movida por **Murilo Koritiaki Ribeiro (menor, representado por sua genitora Rosana Koritiaki Marques – f. 29)** em face de **Central Nacional Unimed – Cooperativa Central,** todos já qualificados nos autos.

O autor alega que é portador de transtorno do espectro do autismo – TEA (CID 10 – F84), apresentando dificuldade de interação social, atraso na comunicação verbal e não verbal, não possui atenção compartilhada e não brinca com funcionalidade.

Narra que, em razão disso, a neuropediatra Dra. Carolina Pincelli Carrijo – CRM 6484/MS, em conjunto com os demais profissionais especializados, prescreveu os seguintes tratamentos ao requerente: a) terapia ABA (5x por semana - sessão de 4 horas/dia); b) terapia ocupacional com integração sensorial (3x por semana - sessão de 40 minutos); e c) fonoaudiologia com especialização em linguagem (3x por semana - sessão de 40 minutos), sendo que todas as referidas terapias são necessárias de forma contínua e por tempo indeterminado, para um melhor controle da patologia que acomete o autor.

Assevera que, dada a importância do tratamento, sua genitora solicitou autorização das terapias junto à requerida, a qual autorizou os tratamentos nos seguintes locais: terapia ABA, pela empresa Iaba Instituto de Análise do Comportamento Aplicada; Terapia Ocupacional, pela empresa Sensoriale; e Fonoaudiologia pela especialista Marina de Castro Fregnan, tendo o autor iniciado as sessões em abril e maio de 2020, obtendo grandes avanços.

Entretanto, diz que foi surpreendido com a notícia de que os atendimentos seriam suspensos, uma vez que existe um limite de sessos anuais. Assim, explica que as sessões de terapia ABA e Terapia Ocupacional já foram interrompidas, e as sessões de fonoaudiologia estão prestes a serem paralisadas, causando danos irreparáveis à saúde do menor, que necessita do tratamento.

Requer, assim:

- benesses da justiça gratuita;
- prioridade na tramitação do feito;
- seja decretado segredo de justiça;
- inversão do ônus da prova;
- concessão de tutela de urgência, para determinar que a ré forneça e mantenha os tratamentos ao requerente, conforme prescrições médicas, sendo Terapia ABA (5x por semana – sessão de 4 horas por dia, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (3x por semana - sessão de 40 minutos por dia) e fonoaudiologia com especialização em linguagem (3x por semana - sessão de 40 minutos), por tempo indeterminado, sem limitações de sessões anuais;
- seja a ré condenada a providenciar ao autor, periodicamente, os tratamentos supramencionados, conforme prescrição médica, confirmando-se a tutela de urgência deferida nos autos;
- condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Às f. 120/128, foram deferidas as benesses da justiça gratuita em favor do autor e inverteu-se o ônus da prova. Deferiu-se a tutela de urgência pleiteada na inicial e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

designou-se audiência de conciliação. Ao final, deu-se vistas ao Ministério Público.

Citação da ré à f. 145.

À f. 189, certificou-se que fora interposto agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência.

O autor, às f. 190/192, informou o descumprimento da tutela de urgência pela requerida. Requer seja a ré intimada para fornecer a liberação das guias de autorização dos tratamentos corretamente e diretamente para os profissionais que atender o menor, bem como, seja determinado que a ré receba os documentos (relatórios das profissionais) por meio de canal eletrônico, e ainda que seja efetuado o pagamento, em dia, para as prestadoras de serviços.

Intimada pessoalmente acerca do descumprimento da liminar (f. 223), a ré, em manifestação de f. 267/268, informou o cumprimento da obrigação, juntando documentos às f. 269/275.

Termo de assentada à f. 266, no qual constou que as partes não se compuseram.

A ré apresentou contestação de f. 276/293, impugnando, preliminarmente, o valor da causa, vez que a parte autora atribuiu o montante de R$ 60.000,00, o qual não corresponde ao valor econômico da ação. No mérito, aduz que a negativa das sessões, se deu porque o autor atingiu o limite contratual de 40 sessões por ano. Salienta que embora o contrato preveja cobertura para tais atendimentos, estes não podem ser fornecidos/custeados de forma ilimitada, devendo a operadora de plano de saúde obedecer às determinações da ANS, que limita o número de sessões. Assim, defende que agiu no exercício regular de direito. Requer a improcedência do pedido.

Réplica às f. 499/514.

Intimadas a indicarem as provas pretendidas, as partes informaram que não tinham provas a produzir (f. 628/629 e 630/632).

Oficio do E. TJMS às f. 633/657, informando que foi negado provimento ao recurso interposto pela ré, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Parecer Ministerial às f. 662/666, no qual opina pela procedência do pedido autoral.

Relatados. Decido.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral* movida por **Murilo Koritiaki Ribeiro (menor, representado por sua genitora Rosana Koritiaki Marques – f. 29)** em face de **Central Nacional Unimed – Cooperativa Central,** todos já qualificados nos autos.

1 – Da Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa

A ré apresentou contestação de f. 276/293, impugnando, preliminarmente, o valor da causa, vez que a parte autora atribuiu o montante de R$ 60.000,00, o qual não corresponde ao valor econômico da ação.

A preliminar deve ser acolhida.

Como se sabe, o art. 291 do CPC estabelece que "*A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível*", de modo que a apuração do montante dependerá dos pedidos formulados na inicial.

Neste sentido, verifica-se que a pretensão autoral é relativa a danos morais e obrigação de fazer (custeio de tratamento médico do autor), razão pela qual o valor da causa, nos termos do art. 292, VI, do CPC, corresponderá à soma destes pedidos.

Quanto ao dano moral, observa-se que a parte autora indicou o montante

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e quanto à obrigação de fazer indicou, de maneira estimativa, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ocorre que, no se que se refere à obrigação de fazer, por tratar-se de obrigação valorável, não pode ser indicado montante por estimativa, mas sim fixo e certo, de modo que, por ser esta contínua e por tempo indeterminado, deve-se indicar o preço correspondente a 1 ano do tratamento, conforme preconiza o art. 292, §2º do cpc: "***O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano***, *e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações*".

É o que diz o E. TJDFT:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. PERÍODO DE UM ANO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DANO MORAL INEXISTENTE.* ***1. O valor da causa corresponde ao custeio referente a 1 (um) ano de tratamento médico pretendido pelo autor, quando o período de duração é indeterminado****. (...) (Acórdão 1262878, 07147805920198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)*

Assim, considerando-se os orçamentos de f. 49 (método ABA – R$ 6.000,00 por mês - sessões de 4 horas = R$ 72.000,00 por ano), f. 53 (terapia ocupacional – R$ 200,00 por sessão de 40 minutos = R$ 28.800,00 por ano) e f. 55 (fonoaudiologia = R$ 180,00 por sessão = R$ 25.920,00 por ano), chega-se ao montante de R$ 126,720,00 pelo pedido de obrigação de fazer, que somados aos R$ 10.000,00 a título de danos morais, alcançam a quantia de R$ 136.720,00 (cento e trinta e seis mil e setecentos e vinte reais), sendo este o valor correto da causa.

Com isso, acolho a preliminar e retifico o valor dado à causa, que passa a ser de R$ 136.720,00 (cento e trinta e seis mil e setecentos e vinte reais).

Deixo, no entanto, de determinar o recolhimento de custas pelo autor, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.

2 – Do Mérito

2.1 - Da Aplicação das Normas do CDC ao Caso em Apreço

Inexistem dúvidas de que a relação entre as partes no presente feito deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora amolda-se no conceito de consumidora, previsto no art. 2º do CDC, uma vez que é beneficária de plano de saúde fornecido pela requerida, fato este incontroverso nos autos e demonstrado através do documento de fl. 29.

Além disso, como se sabe, os Tribunais já firmaram entendimento no sentido de que as relações contratuais relacionadas à plano de saúde submetem-se às regras previstas no CDC. Neste sentido, permitimo-nos colacionar aos autos o posicionamento adotado pelo E. TJMS:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

> *"APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INCLUSÃO DA MÃE CURATELADA COMO DEPENDENTE NATURAL NO PLANO DE SAÚDE DA CASSEMS – POSSIBILIDADE – ART. 4º, I, f, DO REGULAMENTO DA CASSEMS – EQUIPARAÇÃO ENTRE TUTELA E CURATELA – INTERPRETAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A relação jurídica contratual que tem por objeto o plano de saúde encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJMS – AC 08002924420138120047 – Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho – 3ª Câmara Cível – Julg. 02/03/2016)."*

Assim, ante o exposto, tem-se que a presente demanda deverá ser analisada sob a égide do CDC.

2.2- Da Obrigação de Fazer

Como é sabido, a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, parágrafo 2º:

> *"Art. 3. (...)*
> *§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."*

Se assim o é, os contratos envolvendo relação de consumo têm de ser interpretados à luz do novo paradigma protetivo e de princípios tais como: "vulnerabilidade do consumidor" (art. 4ª, I, do CDC); "da interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47, do CDC), entre outros, competindo ao julgador, no caso concreto, ponderar os fatos apresentados, de sorte a tomar a decisão que mais se aproxima do justo.

Demais disso, em caso de conflito entre o interesse do usuário e o interesse do fornecedor, o contrato deverá ser interpretado favoravelmente ao consumidor (pró-consumidor) segundo a disposição constante do artigo 47.

Ademais, sabe-se que na atualidade, já não é aceitável alegar-se o pacta sunt servanda para legitimar cláusulas contratuais abusivas, porquanto a relação jurídica que lhes deu origem é regulada pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor e, frente a tais disposições, as chamadas cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, cujo reconhecimento poderá ocorrer a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; muito mais se inseridas nos chamados contratos de adesão.

Partindo dessa premissa, vê-se que, no caso em apreço, restou demonstrado nos autos que o autor é beneficiário do plano de saúde requerido (f. 30) e foi diagnosticado com **Transtorno do espectro autista**, conforme laudo médico de f. 41 (assinado em 09/06/2020, pela neuropediatra Dra. Carolina Pincelli Carrijo), laudo psicológico de f. 42/45 (datado de 19/06/2020, firmado pelo psicólogo Dr. André A. B. Varella) laudo de f. 50/51 (datado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

de 30/06/2020, firmado pela Terapeuta Ocupacional Dra fulvia Ribeiro Tognini Wada) e avaliação fonoaudiólogica de f. 54/56 (datada de 20/03/2020, firmado pela Fonoaudióloga Dra. Marina de Castro Fregnan).

Os referidos documentos médicos apontam ainda que, para o tratamento do infante, fazem-se necessárias: a) sessões pelo método ABA (5 vezes por semana - 4 horas por semana); b) sessões de fonoterapia especializada em linguagem (3 vezes por semana) e sessões de terapia ocupacional com integração sensorial (3 vezes por semana):

Solicito estimulação com:
- ABA 5 vezes/semana
CID10: - fonoterapia especializada em
F84.0 linguagem 3 vezes/semana
- Terapia Ocupacional com integração sensorial 2 vezes/semana

Rua Princesa Isabel, 414 - CEP 79002-510 - Jardim dos Estados
Campo Grande/MS - Fones: (67) 3023-8990 - 99888-7222
E-mail: consultorioneuropediatria@gmail.com

Dra. Carolin. Pinelli Carrijo
Neuropediatra - CRM-MS 1191

09/06/2020

Em razão do substancial atraso em várias áreas importantes do desenvolvimento (21 habilidades desenvolvidas das 105 esperadas) e do potencial risco de comprometimento no desenvolvimento de habilidades mais complexa, recomenda-se **Terapia ABA por 4 horas diárias para M.K.R** a fim de implementar as intervenções comportamentais em várias áreas do desenvolvimento, de forma simultânea. As intervenções comportamentais deverão abordar as áreas de linguagem, socialização, cognitivas/acadêmicas, de brincadeira e de autocuidado. Reitera-se que intervenções não intensivas (i.e., número de horas inferior ao aqui recomendado) podem ser prejudiciais por negligenciar áreas fundamentais do desenvolvimento, além de impedir sua realização conforme parâmetros preconizados pela literatura científica, restringindo a eficácia do tratamento. Ainda, destaca-se que o tratamento da criança deve incluir acompanhamento escolar e familiar pela equipe especializada, de modo a prover orientações e treinamento dos pais e profissionais da escola para maximização dos resultados das intervenções clínicas e otimizar o desenvolvimento do paciente.

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Campo Grande, 19 de junho de 2020

André A. B. Varella

Dr. André A. B. Varella
CRP 14/06283-6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Sendo assim foi verificado o impacto no seu desenvolvimento ocupacional de um forma global, onde o paciente é elegível para atendimento de terapia ocupacional com enfoque na integração sensorial três vezes na semana, com início imediato devido a idade em que se encontra, em uma sala de terapia especializada, com profissional capacitado para abordar questões relacionadas à integração sensorial, práxis, jogo e habilidades motoras fina e grossa, linguagem funcional e cognição. Desafios ocupacionais como imitação, o brincar, autonomia nas atividades de vida diária entre outros.

Me coloco a disposição para esclarecimentos

Fúlvia Ribeiro Tognini Wada
CREFITO 13-7302/TO
Terapeuta Ocupacional
Certificação Internacional em Integração Sensorial USC/WPS
Certificado número 5293
30/06/20

Diante do quadro apresentado ,se faz necessário a frequência de 03 sessões semanais de Fonoterapia no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais cada).Totalizando assim 12 sessões mensais.

Marina de Castro Fregnan
CRFa 2887/MS- CPF 90696956187
Marina de Castro
Fonoaudiologa
CRFa 2887 - MS

Verifica-se, no entanto, que a ré negou o tratamento ao autor, conforme confessado em contestação e demonstrado no documento de f. 60, 62 e 64, sob a justificativa de que a solicitação ultrapassou o limite de sessões previstas no contrato.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Prezada Sra Rosana, bom dia!

Conforme retorno no protocolo 000014460035 - Negado por ultrapassar o limite de sessões contratual.

Referente, limites de terapias :

MURILO KORITIAKI RIBEIRO
08650000390953101

Fonoaudiologia limite são 96 sessões por ano.
Terapia Ocupacional limite são 40 sessões por ano.
Psicologia limite são 40 sessões por ano.

Autorizadas 40 sessões de Terapia Ocupacional até o momento.
Autorizadas 30 sessões de Psicologia.
Autorizadas 42 sessões Fonoaudiologia até o momento.

Data de Adesão do plano 20/12/2019

São Paulo, 18 de Junho de 2020

10:58

Protocolo de atendimento: 33967920200617030531

Prezada Sra. Rosana.

A Central Nacional Unimed, operadora de planos de assistência privada de saúde, com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o nº 33967-9, nos termos da Resolução Normativa - RN nº 395/16, a respeito de sua solicitação médica - pedido/guia 2112493261, contemplando o procedimento de Terapia Ocupacional.

Comunicamos que não foi autorizado com base na seguinte justificativa: Excedido o limite contratual.

Esclarecemos que a senhora tem o direito de solicitar a reanálise desta negativa, preferencialmente no prazo de 48 horas corridas, nos termos da Resolução Normativa RN 395/16, por meio dos seguintes canais:

-Via internet, no Portal CNU, www.centralnacionalunimed.com.br/ouvidoria;
-Via carta (endereçada à Ouvidoria da Central Nacional Unimed, Alameda Santos nº 1.826, 9º andar, CEP 01419-909, São Paulo/SP);
É imprescindível que na solicitação de reanálise seja mencionado o nº de protocolo que gerou esta demanda.

Sem mais, para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Obs: Caso o médico solicitante queira discutir questões relativas a não autorização, disponibilizamos o canal de e-mail para contato: contato.comseumedico@centralnacionalunimed.com.br.

Nome: MURILO KORITIAKI RIBEIRO

Assim, seguindo as regras de distribuição do ônus probatório, previstas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

no art. 373, do CPC, tem-se que caberia à requerida demonstrar nos autos a legalidade de sua conduta, ou seja, evidenciar que a negativa de cobertura foi lícita, e de acordo com a legislação em vigor, **o que não ocorreu.**

Isso porque, é sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que **a operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, por configurar ingerência na ciência médica**. Eis julgado recente nesse sentido:

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA.TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
> 1. Ação cominatória.
> 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
> **3. Consoante jurisprudência desta Corte "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (REsp 1.679.190/SP, 3ª Turma, DJe de 02/10/2017).**
> 4. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt no REsp 1905033 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0292154-0 – Julg. 10/05/2021).

Ou seja, não caberia à ré questionar o tratamento prescrito pelo médico que assiste a parte autora, negando-lhe cobertura a tratamento, pois não é o plano de saúde quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente exige ou não aquela quantidade de sessões de psicoterapia, mas sim o médico responsável pelo atendimento, o qual estabelece, na busca da cura, a terapêutica a ser seguida e o tratamento que será aplicado ao usuário acometido de doença coberta.

Desse modo, se mostra abusiva a existência de cláusula contratual que implique vedação ao tratamento aplicável ao autor, nas situações em que o procedimento é essencial para a recuperação do paciente, mormente quando demonstrado a gravidade do quadro de saúde apresentado e a indicação médica do tratamento, conforme documentos médicos de f. 41, 42/49, 50/53 e 54/56, os quais deixam claro que **o paciente apresenta severo atraso no desenvolvimento, necessitando do tratamento de forma contínua e permanente, a fim de possibilitar melhora em seu quadro e afastar o risco de comprometimento no desenvolvimento de habilidades mais complexas (f. 45).**

Desta forma, não pode prevalecer a negativa da ré de custear o tratamento prescrito ao autor, ainda que, consoante alegação desta, não foram preenchidos os requisitos das diretrizes de utilização dispostas **no rol de cobertura obrigatória previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual não pode ser considerado taxativo,** sendo mera referência para cobertura assistencial dos planos de saúde, pois busca delimitar os

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

procedimentos mínimos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde, não significando exclusão dos demais. Não se presta, pois, para excluir direitos do consumidor, mas apenas para hierarquizar certos procedimentos como essenciais, de modo que não sejam passíveis de exclusão.

O Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/1998 não proíbe o estabelecimento de restrições aos direitos dos consumidores. No entanto, a permissão em tela não é absoluta. É limitada pela própria lei e pelos princípios que regem as relações de consumo, sendo certo que o artigo 51 do CDC estabelece serem abusivas, dentre outras, as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (inciso IV).

O § 1º do citado artigo, por sua vez, registra ser presumidamente exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (inciso II). Igualmente, em se tratando de relação de consumo, é importante mencionar o teor do art. 6º, V, do CDC, qual seja, é direito básico do consumidor "*a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas*".

A aplicação das referidas disposições legais ao caso em análise evidencia a abusividade da negativa de cobertura quanto ao procedimento necessitado pela parte autora pelo simples fato de ultrapassar a quantidade de sessões indicadas pela ANS.

Inclusive, **os Ministros no Superior Tribunal de Justiça posicionaram-se sobre os procedimentos previstos na ANS, considerando-os exemplificativos, bem como que abusiva a cláusula contratual que limita o número de sessões expressamente prescritas**. Veja-se recente julgado sobre o tema:

> *RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. ABUSIVIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. (..)* ***8. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão. 9. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnicocientífica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

assistência à saúde. *10. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar - com ou sem obstetrícia - e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou póspagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir. 11. Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo. 12. Para defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pela operadora de plano de saúde, mas desconsidera que tal solução implica a transferência dessa mesma incerteza para o consumidor, sobre o qual passam a recair os riscos que ele, diferentemente do fornecedor, não tem condições de antever e contra os quais acredita, legitimamente, estar protegido, porque relacionados ao interesse legítimo assegurado pelo contrato. 13. A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; cria um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida.* ***14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. 15. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto.*** *Precedente do STF e do STJ. 16. Recurso especial conhecido e*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

> *desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021) *destaquei*

É certo que o contrato pode dispor sobre as patologias cobertas e não sobre o tipo de tratamento. O médico não pode ser impedido de escolher o tratamento mais adequado, uma vez que pretende a preservação da vida do paciente, bem como a melhora na qualidade da existência, com fundamento, inclusive, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Oportuno mencionar que o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estatui que o plano de assistência à saúde abrange tratamento para as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças - CID (dentre as quais está o Transtorno Global de Desenvolvimento – Espectro Autista – CID 10 F84.0), excluindo algumas hipóteses de cobertura dos planos de saúde, não havendo menção ao tratamento por terapia comportamental (método ABA), prescrito ao menor, consoante laudos médicos de fl.41, 42/49, 50/53 e 54/56.

Assim, não há como a requerida se valer da Resolução da ANS para afastar o fornecimento do tratamento pleiteado pelo autor, ainda mais quando foi requisitado por médicos que acompanham o caso desde o início do tratamento.

Ou seja, se a doença do autor é coberta pelo contrato (como no caso dos autos, pois a ré sequer impugna que o autor teria direito ao tratamento do transtorno de autismo), por óbvio, todo o tratamento necessário também o é, incluídas TODAS as sessões de terapia, impondo-se ao plano de saúde promover o custeio das mesmas, **sem limites de quantidade de número de sessões, desde que haja prescrição médica, o que se verificou na espécie.** Inclusive, é o que entende o E. TJMS:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DECISÃO AGRAVADA – COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – LIMITE DO NÚMERO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA – ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.* ***As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as doenças às quais será oferecida cobertura, mas não podem escolher o tipo de tratamento a ser utilizado nem mesmo limitar o número de sessões prescritas pelo médico.*** *(**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1401647-06.2021.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 16/03/2021, p: 18/03/2021).*

Assim, não há como se admitir a negativa da requerida em oferecer tal tratamento ao requerente, uma vez que os mesmos foram prescritos por médico, psicologos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiológos, devidamente registrados no Conselho Profissionais, restando patente a ilegalidade da requerida.

Neste sentido, diz o E. TJMS:

> *APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MÉDICOS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – COBERTURA DA DOENÇA TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA –*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

> *IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR LIMITAÇÕES A QUANTIDADE OU A DETERMINADO MÉTODO DE TRATAMENTO – ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) – EXEMPLIFICATIVO – DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO DE ACORDO COM TABELA DE HONORÁRIOS MÉDICOS – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – COMPORTAMENTO ABUSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA BIFÁSICO – ESTUDO DE GRUPO DE PRECEDENTES SEMELHANTES E ANÁLISE DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DE CONCREÇÃO (CIRCUNSTÂNCIAS) DO CASO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.* ***(...) 3. Embora as operadoras de planos de saúde possam, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, não podem limitar os tratamentos a serem realizados. Precedentes do STJ. 4. Assim, em havendo cobertura expressa para a doença, aliada à ausência de exclusão contratual específica das terapêuticas pretendidas pela autora, não pode a ré impor limitações a determinado método de tratamento, pois é o médico ou o profissional habilitado, e não o plano de saúde, quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes do STJ.*** *(...) (**TJMS**. Apelação Cível n. 0802029-53.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 29/03/2021, p: 05/04/2021).*

Por tais razões, a procedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser reconhecida **obrigar a ré a fornecer e custear o tratamento prescrito ao requerente (terapia ABA 5x por semana - sessões de 4 horas, terapia ocupacional integração sessorial 3x por semana - sessão de 40 minutos e fonoaudiologia com especialização em linguagem 3x por semana - sessão de 40 minutos), sem limitações de sessões anuais, pelo período determinado por médico,** para fins de continuidade de seu tratamento e preservação de sua vida, sem prejuízo de eventual co-participação devida pela autor, caso prevista expressamente no contrato firmado entre as partes.

2.3 – Dos Danos Morais

A Constituição Federal de 1988, ao fixar os direitos e garantias fundamentais, instituiu o direito à indenização por danos morais ao determinar em seu art. 5º, incisos V e X:

> *"V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;"*
> *"X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

Regulamentando tal direito, estabelecem os artigos 186 e 187 do Código Civil:

> *"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."*
> *"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."*

Complementando a norma, o art. 927 do Código Civil prescreve:

> *"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."*

Desse modo, conjugando tais dispositivos, aquele que causar dano a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repara-lo. Entretanto, é certo que para vislumbrar tal responsabilidade é imprescindível a coexistência de três elementos fundamentais, quais sejam, o dano sofrido pela vítima, a conduta ofensiva praticada pelo agente e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada.

Partindo dessa premissa, verifica-se que no caso em tela restou demonstrado o ilícito da ré, a qual recusou o tratamento prescrito ao autor.

O dano moral também resta evidente nos autos, na medida que são públicos e notórios os constrangimentos impostos àqueles que porventura tenham procedimentos médicos ou cirúrgicos negados pelo plano de saúde, capazes de gerar angústia, preocupação e humilhação, interferindo de maneira direta na normalidade das relações experimentadas pelo consumidor.

Ora, a partir do momento que a parte autora se associa à plano de saúde e efetua o pagamento do mesmo de maneira pontual, é certo que cria expectativa, no sentido de que terá atendimento médico eficiente, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a requerida, em total descumprimento à previsão legal, negou as sessões de psicoterapia prescritas ao autor, o que indica que a conduta ilícita da ré não configurou mero aborrecimento.

É o que diz o E. TJMS:

> *Apelação – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MÉDICOS – TRANSTORNO DE ANSIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR LIMITAÇÕES A DETERMINADO MÉTODO DE TRATAMENTO – ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) – EXEMPLIFICATIVO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – COMPORTAMENTO ABUSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA BIFÁSICO – ESTUDO DE GRUPO DE PRECEDENTES SEMELHANTES E ANÁLISE DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DE CONCREÇÃO (CIRCUNSTÂNCIAS) DO CASO – MANUTENÇÃO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

> *DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...) 2. Havendo cobertura expressa para a doença, aliada à ausência de exclusão contratual específica das terapêuticas pretendidas pela autora, não pode a ré impor limitações a determinado método de tratamento, pois é o médico ou o profissional habilitado, e não o plano de saúde, quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes do STJ.* ***3. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. Assim, existe dano moral na hipótese de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes do STJ.*** *(...) (**TJMS**. Apelação Cível n. 0805989-43.2020.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 28/05/2021, p: 31/05/2021).*

Em relação ao *quantum* indenizatório, é cediço que a fixação dos danos morais deve obedecer aos critérios da solidariedade e exemplaridade, que implica a valoração da proporcionalidade do quantum e a capacidade econômica do sucumbente.

Dessa forma, observando os precedentes judiciais e examinando as peculiaridades do caso em tela, com a atenção voltada à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida, entende-se como suficiente o valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).**

O valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do seu arbitramento, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento). Os juros de mora, no caso de dano moral, como é o presente, são devidos a partir da data da citação, nos termos do art. 405, do CC/02, por tratar-se de responsabilidade contratual.

Dispositivo

Posto isto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo, com resolução do mérito, **PROCEDENTES** os pedidos formulados por **Murilo Koritiaki Ribeiro (menor ímpubere**) nesta AÇÃO movida em face de **Central Nacional Unimed – Cooperativa Central,** para o fim de:

I) **obrigar a ré a fornecer e custear o tratamento prescrito ao requerente (*terapia ABA 5x por semana - sessões de 4 horas, terapia ocupacional integração sessorial 3x por semana - sessão de 40 minutos e fonoaudiologia com especialização em linguagem 3x por semana - sessão de 40 minutos*), sem limitações de sessões anuais, pelo período determinado pelo médico,** para fins de continuidade de seu tratamento e preservação de sua vida, sem prejuízo de eventual co-participação devida pela autor, caso prevista expressamente no contrato firmado entre as partes, **ratificando-se a tutela de urgência concedida nos autos;**

II) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

no valor total de **R$ 10.000,00 (dez mil reais),** atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do seu arbitramento, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora são devidos a partir da data da citação, nos termos do art. 405, do CC/02, por tratar-se de responsabilidade contratual.

Atente-se que, por ser o autor menor de idade, o valor da condenação deverá ser depositado em juízo, de modo que sua transferência deverá se dar para conta poupança aberta em nome do infante, cuja movimentação dependerá de autorização judicial, mediante prestação de contas.

Ante a sucumbência da ré, condeno esta exclusivamente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 19/07/2021 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823861-71.2020.8.12.0001 e código M2EavLKe.